

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2753/2547

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายปรีชา มุขอ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 144 ตี, มาตรา 144 จัตวา, มาตรา 144
เบญจ, มาตรา 161 (1), มาตรา 3
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 5 รถยนต์ มาตรา

การที่จำเลยได้ดัดแปลงสภาพรถยนต์กระบะโดยติดตั้งหลังคาติดต่อกันเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างคนขับมีประตูและด้านหลังคนขับมีที่นั่ง 2 ที่ แม้ที่นั่งดังกล่าวยังไม่มีล้อรถยนต์ เพียงแต่ใช้ไม้รองและใช้ลวดมัดแทน ก็ตาม สภาพของรถยนต์ภายหลังดัดแปลงตรงตามนิยามคำว่า "รถยนต์นั่ง" ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 5 ครบถ้วน ทั้งได้ความว่าจำเลยนำรถยนต์ไปใช้ขับบนท้องถนนแล้วเช่นนี้ จึงถือว่าการดัดแปลงสิ้นสุดลงตามความในมาตรา 144 จัตวา (1) แห่งพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 3/2547)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต (ที่ถูกลบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๔๔ ตี, ๑๔๔ เบญจ, ๑๖๑ (๑)

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต (ที่ถูก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๔๔ ตี, ๑๔๔ เบญจ, ๑๖๑ (๑) ลงโทษ ปรับ ๘๐,๔๓๗.๕๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การ พิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม คงปรับ ๕๓,๖๒๕ บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิจารณากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

()

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริง - 4987 สงขลา ในวันเกิดเหตุเจ้าพน ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ